



POLICIA
DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN



R.R.C.P

**(REGLAMENTO REGIMEN
CALIFICACIONES POLICIALES)**



**LAS MALVINAS
SON ARGENTINAS**



REGLAMENTO DEL REGIMEN DE CALIFICACIONES POLICIALES

CAPITULO I NORMAS GENERALES

ARTICULO 1º: El informe de calificación es el juicio detallado y en conjunto acerca de las aptitudes del calificado, formulado por escrito por los superiores a quienes corresponda calificar.

ARTICULO 2º: El juicio de los superiores debe fundarse en la real capacidad para desempeñar las funciones policiales, comparada en las diversas tareas que haya desempeñado el personal y tendiendo solamente al bien del servicio.

ARTICULO 3º: Los calificadores deberán actuar inspirándose en el más elevado sentido de justicia, teniéndose especialmente en cuenta que por calificaciones erróneas podrá ascender quien no lo merezca, o bien perjudicar a elementos valiosos para la Institución.

ARTICULO 4º: De la capacidad del calificado y de sus fallas morales, son directamente responsables los superiores que lo calificaron "apto", y no supieron descubrirlas o no tuvieron el carácter de manifestarlas.

ARTICULO 5º: Todos los superiores que notaran errores, negligencias u omisiones, que puedan favorecer o perjudicar injustificadamente al personal, deberán hacer efectivas las responsabilidades del caso.

ARTICULO 6º: El presente régimen de calificaciones será de aplicación a la totalidad de los agentes de Policía de la Provincia del Neuquén, inclusive al personal civil.

CAPITULO II DE LA CALIFICACION

ARTICULO 7º: El período de calificaciones abarcará el 1º de septiembre al 31 de agosto del año siguiente.

ARTICULO 8º: Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, los superiores formularán informe parcial de calificaciones en los siguientes casos:

a) Al personal que deba cumplir cambio de destino cuando hubieren transcurrido más de noventa (90) días a sus órdenes.



b) Al personal que le estaba subordinado, cuando haya cumplido más de noventa (90) días de la última calificación y el superior deba cumplir el cambio de destino.

c) Al personal que permanezca adscripto o en comisión por un lapso de sesenta (60) días bajo sus órdenes, se le confeccionará un informe conceptual para ser agregado a la "foja de calificación" a los fines de ser tenido en cuenta por el superior inmediato del agente que deba ser calificado.

d) El personal a quien corresponda el primer informe (ingresante), será calificado parcialmente desde su ingreso, siempre que el período a calificar sea mayor de noventa (90) días y menor de seis (6) meses. Superado este último tiempo y a pesar de que no reúna el período anual completo de calificación, se considerará calificación total o anual.

e) Cuando no se cumplan los términos especificados en los puntos a) y b) y el calificado no se haya encontrado en el año inmediatamente anterior a órdenes del calificador, éste último no calificará, asentando en el lugar que corresponda "no calificado por no poseer elementos de juicio suficientes".

ARTICULO 9º: El informe de calificaciones será asentado en un formulario especial denominado "foja de calificaciones", cuyo modelo figura en el Anexo I del presente reglamento. El informe de calificaciones tendrá carácter confidencial y se confeccionará en hoja simple e incluirá las instrucciones y cuestionario para el personal superior y subalterno.

ARTICULO 10º: El informe de calificaciones de cada agente contendrá los siguientes datos correspondientes al período analizado:

- a)** Sanciones disciplinarias;
- b)** Licencias especiales;
- c)** Otras licencias;
- d)** Situación de revista registrada;
- e)** Recomendaciones y felicitaciones.

ARTICULO 11º: El calificador valorará a sus subordinados analizando en el siguiente orden:

a) Aptitudes en cada uno de los aspectos parciales considerados, valorando de UNO a DIEZ puntos su opinión respecto a las cualidades morales, de carácter, de idoneidad y demás circunstancias que hagan a la personalidad del calificado, incluyendo concepto ambiental. Este último se fundamentará teniendo en cuenta el prestigio real del calificado dentro y fuera de la Repartición, el que será evaluado en forma separada y con carácter confidencial.



- b) Juicio concreto y aclaraciones;
- c) Fecha y firma de los calificados;
- d) Se hará constar la fecha de la notificación con la firma del calificado.

ARTICULO 12º: El personal superior y subalterno en condiciones de ascenso, será calificado en relación a su aptitud física, en foja aparte cuyo modelo figura en el anexo 2 del presente reglamento.

ARTICULO 13º: Para la confección de los informes de calificaciones se seguirán las normas que a continuación se detallan:

a) Las sanciones que se consignarán, serán aquellas que se encuentran firmes, no registrándose las que se hallaren apeladas, ni las que se hubieren solicitado sin haber sido impuestas. En caso de imputaciones por faltas graves, se consignará tal circunstancia y el estado de las actuaciones;

b) Respecto a las licencias especiales, se detallarán todas las excusaciones y excepciones de cualquier acto de servicio por razones de salud. Las licencias especiales derivadas de actos de servicio debidamente comprobadas, no incidirán en la calificación en sentido desfavorable;

c) En relación al resto de las licencias se anotarán todas las que hubieran sido concedidas, con detalle del artículo e inciso del Régimen de Licencias Policiales a que corresponda. igual procedimiento se observará en los permisos;

d) Las situaciones de revista registradas, se asentarán con especificación de fecha de cambio de situación de revista y carácter de la misma.

ARTICULO 14º: A los fines de valorizar en forma homogénea y sistemática las aptitudes del personal calificado, se tendrán en cuenta las siguientes condiciones básicas:

1) PERSONAL SUPERIOR

- a) **INTELIGENCIA:** Facultades de comprensión y agudeza mental;
- b) **JUICIO CRITERIO:** Facultad de obtener una decisión después de analizar los valores y relaciones de cosas y hechos;
- c) **INICIATIVA:** Capacidad para actuar bajo su propia responsabilidad;
- d) **TACTO:** Habilidad, acierto y cordura para tratar y resolver cuestiones de otras personas;



e) PRESTIGIO: Ascendiente, influencia y autoridad que posee el superior para dirigir o infundir respeto y obediencia ejerciendo un predominio moral sobre el subordinado;

f) LEALTAD: Fidelidad y observancia de la fe que debe el superior al subalterno y a la Institución;

g) CUMPLIMIENTO DEL DEBER: Puntualidad y exactitud en sus funciones o en la ejecución de sus trabajos;

h) ARROJO PERSONAL: Facultad de actuar rápido, tranquilo y consciente en toda circunstancia;

i) LABORIOSIDAD: Inclínación al trabajo;

j) CONDUCTA: Forma con que gobierna su vida y dirige sus acciones; tener en cuenta sus sanciones disciplinarias además del comportamiento general;

k) APTITUDES FISICAS: Incidencias de partes de enfermo; actividad física y deportiva; resultado del reconocimiento médico que será razonablemente interpretado (cuando se halle apto para el grado inmediato superior "AGIS");

l) PRESENTACION: Corrección en el vestir y cuidado de su persona;

ll) TRATO A SUS SUBORDINADOS: Cortesía y firmeza en la impartición de órdenes y relación de respeto con ellos;

m) NIVEL ACTUAL DE CONOCIMIENTOS PROFESIONALES: Resultados obtenidos en cursos policiales de carrera o cursos extrapoliciales; estudios secundarios o universitarios que amplíen su capacidad profesional policial;

n) NIVEL CULTURAL DE CONOCIMIENTOS GENERALES QUE FACILITAN SU DESEMPEÑO PROFESIONAL: Desarrollo de actividades culturales en general y superación intelectual;

2) PERSONAL SUBALTERNO

a) CONDUCTA: Consideración de las faltas cometidas; conducta en el servicio; urbanidad, educación, modales, y cortesía;

b) MORALIDAD: Lealtad y valor ante la responsabilidad; veracidad y abnegación; rectitud y tenacidad; firmeza y sentido del deber; respeto a sí mismo y honradez;

c) COMPETENCIA: Iniciativa y sagacidad; previsión y discreción; reserva e integridad en los procedimientos; Capacidad para cumplir sus funciones y espíritu de sacrificio; disciplina y estado de conservación y limpieza de los elementos a su cargo;



- d) APTITUDES FISICAS:** Incidencias de partes de enfermo; actividad física y deportiva; resultado del reconocimiento médico anual que será razonablemente interpretado (cuando se halle apto para el grado inmediato superior "AGIS");
- e) CONTRACCION AL SERVICIO:** Celo en el desempeño del cargo empeño en satisfacer haciendo más de lo preciso; puntualidad y asistencia; excepciones y excusaciones al servicio; licencias especiales otorgadas;
- f) PRESENTACION:** Corrección en el vestir y cuidado de su persona, porte en el uso del uniforme e indumentaria civil;
- g) TRATO CON SUS SUBORDINADOS:** (Únicamente para suboficiales): Cortesía y firmeza en la impartición de órdenes y relación de respeto para con ellos.

ARTICULO 15°: La calificación de aptitudes física se hará sobre la base de un reconocimiento médico que constará de:

- a)** Examen médico general;
- b)** Abreugrafía y reacción de Montoux o radiografía de tórax;
- c)** Electrocardiograma;
- d)** Test de agudeza visual;
- e)** Examen odontológico;
- f)** Examen psicotécnico;
- g)** Hemograma, análisis de urea, glucemia, orina, eritrosedimentación.

ARTICULO 16°: Los calificadores, a continuación de la calificación numérica, formularán un juicio concreto que pondrá en relieve las aptitudes especiales que la Institución pueda aprovechar y los defectos que el calificado pueda corregir, dejando establecido la personalidad y el carácter del mismo.

ARTICULO 17°: Los agentes serán calificados por sus superiores directos, conforme a los siguientes lineamientos generales:

- a)** El personal dependiente directamente del Jefe de Policía, será calificado exclusivamente por éste;
- b)** Los Jefes de Departamentos de la Plana Mayor Policial y Unidades Regionales, serán calificados por el Subjefe de Policía en azul y por el Jefe de Policía en rojo;
- c)** Los Jefes de Unidades de Orden Público y Unidades Especiales, por el segundo Jefe de Unidades Regionales en azul y el Jefe de Unidad Regional en rojo;



d) Los Jefes de Divisiones de los Departamentos de la Plana Mayor Policial y Unidades Regionales, por los Jefes de Departamentos y Segundo Jefes de Unidades Regionales, según corresponda, en azul, y el Subjefe de Policía en rojo;

e) Jefes de Secciones, por los Jefes de Divisiones en azul y los Jefes de Departamento y Segundo Jefes de Unidades Regionales en rojo, según corresponda;

f) Personal integrante de las Secciones, por los Jefes de Secciones en azul y los Jefes de Divisiones en rojo;

g) Personal de la Unidades de Orden Público y Unidades Especiales por el segundo Jefe de Dependencia en azul y por el Jefe de Dependencia en rojo;

Todo caso de duda sobre quién corresponda calificar, será resuelto por el Jefe de Policía, previa opinión del Departamento Personal y Asesoría Letrada General.

ARTICULO 18°: La calificación de los agentes incluidos en algunas de las circunstancias del Artículo 8 se compondrá de todas las parciales que hubiere merecido.

ARTICULO 19°: A los efectos de la valorización de la calificación, las notas conceptuales se agruparán de las siguientes formas:

9 a 10 sobresaliente

8 a 8,99 excelente

7 a 7,99 distinguido

6 a 6,99 muy bueno

5 a 5,99 bueno

4 a 4,99 regular

1 a 3,99 deficiente

Se considerará calificación "muy alta" la sobresaliente y "muy baja" la regular y deficiente.

ARTICULO 20°: El exceso de calificaciones muy alta o muy bajas no justificadas debidamente influirá en la consideración global que sobre las calificaciones impuestas por determinado calificador, tome la Junta de Calificación; sin perjuicio de la sanción disciplinaria que correspondiere.

ARTICULO 21°: El personal policial será notificado de la calificación anual el 1º de setiembre de cada año. Las fojas respectivas, con los informes firmes, serán elevados por el calificador o el funcionario que intervino en el último trámite, al Departamento Personal a los efectos de ser agregadas en los legajos y archivos de los calificados.



CAPITULO III

DE LA JUNTA DE CALIFICACION

ARTICULO 22: Se formarán anualmente las siguientes juntas de calificaciones:

- a)** Junta de Calificación de Oficiales superiores de todos los Cuerpos;
- b)** Junta de Calificación de Oficiales Jefes y Subalternos del Cuerpo Seguridad;
- c)** Junta de Calificación de Oficiales Jefes y Subalternos del Cuerpo Profesional;
- d)** Junta de Calificación de Oficiales Jefes y Subalternos del Cuerpo Técnico;
- e)** Junta de Calificación de Subalterno del Cuerpo Seguridad;
- f)** Junta de Calificación del personal Subalterno del Cuerpo Técnico y Servicios Auxiliares.

La Junta de Calificación para Oficiales Superiores de todos los Cuerpos, será presidida por el Jefe de Policía e integrada, según de cuál se trate, por los Oficiales de mayor jerarquía, respectivamente, dejándose expresamente aclarado, que en la Junta correspondiente al Cuerpo de Seguridad sólo intervendrán Oficiales Superiores de esa especialidad.

El resto de las Juntas de Calificación, serán presidida por el Subjefe de Policía e integrada por los Oficiales Superiores que designe la Jefatura de Policía.

ARTICULO 23°: Las Juntas de Calificación serán convocadas por la Jefatura de Policía y deberán confeccionar sus informes antes del treinta (30) de noviembre de cada año.

ARTICULO 24°: A partir de la fecha fijada para el comienzo de las sesiones, las Juntas se considerarán en Asamblea permanente, estando obligados sus miembros a concurrir en todas las oportunidades, salvo causas justificadas.

La continua ausencia podrá ocasionar el relevo del integrante por otro a criterio de la Jefatura de Policía.

ARTICULO 25°: Las Juntas de Calificación designarán de entre sus miembros a un secretario. En caso de ausencia temporaria del Presidente, sesionará dirigida por el integrante de mayor grado y antigüedad de los presentes.

ARTICULO 26°: La presidencia fijará el plan de labor de la Junta. Las sesiones serán secretas pero habrá de labrarse acta haciendo constar con amplitud los fundamentos de las conclusiones finales a que se arriba.

ARTICULO 27°: Las decisiones serán tomadas por simple mayoría de votos, no siendo permitidas las abstenciones; pero sus miembros deberán inhibirse en caso que, en relación con el calificado, le comprendan las Generales de la Ley que prevé el Artículo 75 del Código



de Procedimientos en lo Criminal. En caso de empate, el voto del Presidente tendrá doble valor.

ARTICULO 28°: Es misión de las Juntas de Calificación el estudio de los legajos, fojas de calificación y demás antecedentes del personal, emitiendo opinión fundada respecto a las cualidades morales, de carácter, de idoneidad y demás circunstancias que hagan a la personalidad del calificado, para información del Jefe de Policía en todo lo concerniente a ascensos, cesantías o bajas, según corresponda.

ARTICULO 29°: A los fines de dar cometido a lo dispuesto en el Artículo 100 de la Ley del Personal Policial 0715/72 (L.P.P.N.), las juntas tendrán en cuenta las siguientes normas:

I) APTOS PARA EL GRADO INMEDIATO SUPERIOR (A.G.I.S.)

Para ser considerado "apto para el grado inmediato superior", el personal deberá reunir las siguientes condiciones:

a) Tiempo mínimo cumplido a la fecha del ascenso;

b) Calificación anual promedio de:

- 1. Oficiales Superiores..... excelente;
- 2. Oficiales Jefes..... distinguido;
- 3. Oficiales Subalterno..... distinguido;
- 4. Suboficiales..... distinguido;
- 5. Agentes..... muy bueno;

II) APTOS PARA PERMANECER EN EL GRADO (A.P.G.)

Para ser considerado "apto para permanecer en el grado", el personal deberá poseer una calificación conceptual de acuerdo a la siguientes:

- 1. Oficiales Superiores..... no inferior a "excelente";
- 2. Oficiales Jefes..... no inferior a "distinguido";
- 3. Oficiales Subalterno..... no inferior a "muy bueno";
- 4. Suboficiales..... no inferior a "muy bueno";
- 5. Agentes..... no inferior a "bueno".

III) POSTERGADOS (P)



Será considerado como tal, el personal de todos los cuadros que, reuniendo las condiciones mínimas de antigüedad en el grado, no satisficere las exigencias impuestas en el apartado II.

IV) FUERA DE CUADRO (F.C.)

Será considerado "fuera de cuadro", el personal Superior y Subalterno, que:

- a)** Tuviere calificación inferior a "regular" o;
- b)** No reune las condiciones de aptitud física mínimas, debidamente certificadas por la Junta Médica de Policía, una vez cumplido lo determinado en el Reglamento de Licencias Policiales; o
- c)** Revistare en situación de pasiva por segundo año consecutivo y por lo tanto no hubiera sido calificado.

Implicará el pase automático a retiro obligatorio, el haber sido considerado para el ascenso encontrándose en tal situación (fuera de cuadro) y no haber satisfecho las exigencias para ser promovido. Estas situaciones serán consideradas en forma especial y resueltas por las respectiva Junta de Calificación, con intervención del Departamento Personal y Asesoría Letrada General.

ARTICULO 30°: Las Juntas podrán hacer concurrir a su seno a los calificadores, excepto cuando se tratare del Jefe o Subjefe de Policía, a efectos de ampliar los informes e ilustrar los juicios oportunamente vertidos. Asimismo podrán por igual finalidad ser llamados otros agentes incluso el causante de quien se trate.

ARTICULO 31°: Las Juntas tendrán a su disposición los legajos del personal, sus antecedentes y calificaciones, incluso:

- a)** Sanciones disciplinarias;
- b)** Licencias;
- c)** Felicitaciones;
- d)** Cursos y estudios realizados (policiales y extrapoliciales);
- e)** Situación de revista registrada y sus causas;
- f)** Fecha de ingreso y destinos ocupados durante la carrera registrados cronológicamente;
- g)** Antecedentes personales sobre embargos, reclamos de deuda y otros;

Este material deberá ser entregado por el Jefe del Departamento Personal al inicio de las sesiones de la Junta.



ARTICULO 32°: Las Juntas de Calificaciones notificarán al personal del agrupamiento que integra (de acuerdo a lo especificado en el Artículo 29) agregando un testimonio del acta de la sesión en el que se trató su caso, firmado por todos los componentes; el acta respectiva será confeccionada por el Departamento Personal.

CAPITULO IV DE LOS RECURSOS

SECCION I DE LOS RECURSOS AL CALIFICADOR

ARTICULO 33°: Dentro de las cuarenta y ocho horas de notificada la calificación por el Jefe directo, el personal podrá interponer recurso de reconsideración ante el superior que la confeccionó. Este dispondrá de cuarenta y ocho horas para rever el informe y si mantuviera la decisión lo comunicará al interesado, elevando la calificación a su superior inmediato.

ARTICULO 34°: En caso de disconformidad con la decisión ya revista, dentro de las veinticuatro horas el agente podrá interponer recurso de apelación ante el superior inmediato del calificador. Este recurso será resuelto en la forma que se establece en el artículo anterior y en el mismo caso.

ARTICULO 35°: Con el procedimiento de los Artículos 33 y 34 el personal podrá llegar sucesivamente, siguiendo la vía jerárquica, hasta el Jefe de Policía, quien resolverá favorable o desfavorablemente.

ARTICULO 36°: Contra las resoluciones denegatorias de la Jefatura de Policía, el agente podrá interponer recurso jerárquico ante el Poder Ejecutivo dentro de las cuarenta y ocho horas de notificado.

ARTICULO 37°: La Jefatura de Policía fijará la fecha de notificación, de las calificaciones discernidas por disposición del Artículo 8, a partir de la cual serán de aplicación las normas para notificaciones y reclamos pertinentes.

ARTICULO 38°: La tramitación de las fojas de calificaciones tendrá carácter de muy urgente. Los términos se contarán desde el día en que la documentación obre en poder de aquellos para los que están establecidas. Las notificaciones y elevaciones se producirán el día de la fecha del informe, cuando las partes presten servicio en la misma localidad y si ésta fuera distinta, ellas se efectuarán dentro de las setenta y dos (72) horas a partir de ese día.

ARTICULO 39°: Todo superior que califique, tiene la obligación de aceptar un recurso, dándole el trámite que corresponda.



ARTICULO 40°: El agente que presentase un reclamo sobre su calificación, deberá hacerlo en términos moderados y corteses, con elementos de juicio perfectamente fundados que sirvan para aclaración de un posible error habido.

SECCION II

DE LOS RECURSOS A LAS JUNTAS DE CALIFICACIONES

ARTICULO 41°: Dentro de las cuarenta y ocho horas de notificado, el agente que no esté conforme con el agrupamiento que le otorgó la junta respectiva (de acuerdo a lo especificado en el Artículo 29), podrá solicitar la reconsideración de la medida, ante el Presidente de la misma.

ARTICULO 42°: La solicitud de reconsideración contendrá todos los documentos que apoyen los argumentos vertidos, con indicación del lugar de archivo si permanecieran en la Jefatura. De su envío se comunicará por despacho radiotelegráfico o se entregará personalmente.

ARTICULO 43°: Las Juntas resolverán las solicitudes de reconsideraciones dentro de las setenta y dos horas de recibidas y notificarán de su decisión directamente a los recurrentes.

ARTICULO 44°: Contra las resoluciones denegatorias, los recurrentes tendrán setenta y dos horas para presentar apelación ante el Ministro de Gobierno, Educación y Justicia, vencido este plazo se tendrá por decaído el derecho.

ARTICULO 45°: Contra las resoluciones denegatorias del Ministerio de Gobierno, Educación y Justicia, el recurrente podrá interponer recurso jerárquico ante el Poder Ejecutivo, dentro de las setenta y dos horas subsiguientes.

ARTICULO 46°: Finalizadas las reconsideraciones, las Juntas efectuarán las correcciones que hubieren lugar en las listas de ordenamiento del personal superior y subalterno y procederán a asignar un orden de mérito, por Cuerpo y Escalafón, a los declarados, "aptos para el grado inmediato superior", "aptos para permanecer en el grado", "postergados" y "fuera de cuadro", elevando esa decisión al Jefe de Policía.

ARTICULO 47°: La Junta de Calificación respectiva, fijará entre los declarados "apto para el grado inmediato superior", la procedencia por orden de mérito del agente, entre aquellos que posean la misma antigüedad.

ARTICULO 48°: Las listas de ordenamiento del personal superior y subalterno, confeccionadas por las Juntas de Calificación, se publicarán en la Orden del Día reservada de la Repartición, con indicación del orden de mérito acordado.

ARTICULO 49°: Derógase toda disposición, en cuanto se oponga al presente reglamento.



